

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3855/2533

บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์

บริษัท สยาม วิรุฬห์สห กิจ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระและค่าเสียหายเป็นรายงวดรวมกัน มาศาลยอมพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นรายเดือนเท่ากับ จำนวนงวดที่โจทก์เรียกร้องมาได้ไม่เป็นการนอกคำฟ้องนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2526 จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถชุดตกจากโจทก์ ตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือนรวม 12 งวด มีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่ งวดที่ 3 ถึงงวดที่ 11 รวม 8 งวด เป็นเงิน 307,071 บาท โจทก์บอกเลิกสัญญาและยึดรถคืน ทวงถามให้ชำระเงินแต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระขอ

ให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 307,071 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบค่าหวดที่ค้างชำระจำนวน 307,071 บาท เพราะโจทก์ได้รับรถคืนไปในสภาพเรียบร้อย โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 240,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าเช่าซื้อที่จำเลยค้างชำระ 307,071 บาท พร้อมดอกเบี้ยการที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 30,000 บาท เป็นเงินรวม 240,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นการพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็นนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระก่อนสัญญาเช่าซื้อเลิกกันตามความในสัญญาเช่าซื้อรวม 2 งวด หลังจากนั้นจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจนถึงโจทก์ได้รับมอรรถที่ให้เช่าซื้อคืนซึ่งเป็นเวลาอีก 6 งวด การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ค้างชำระค่าเช่าซื้อรวม 8 งวด เป็นเงิน 307,071 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบและโจทก์ก็บรรยายฟ้องต่อไปว่าทั้งตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 6 ยังระบุให้ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระเงินค่าเสียหายเท่าจำนวนเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระก่อนเลิกสัญญาแก่ผู้ให้เช่าซื้อจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ดังนี้ถือ

ได้ว่าโจทก์ได้เรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ 2 งวด และค่าเสียหายของโจทก์หลังจากนั้น
ระคนปนกันมาเป็นเงิน 307,071 บาทพร้อมดอกเบี้ย ฉะนั้นการที่ศาลล่างทั้งสอง
กำหนดให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 30,000 บาท รวม 8
งวดเท่ากับจำนวนงวดที่โจทก์เรียกร้องเป็นเงิน 240,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย จึง
เป็นการพิพากษาให้ชำระหนี้ในมูลเดียวกันกับค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระและค่าเสียหายที่
โจทก์ฟ้อง ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นแต่อย่างใด

พิพากษายืน

(สมฤทธิ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ